SENTENÇA

Processo: 0801291-36.2023.8.19.0084

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: RENATA DA PENHA SANTOS, B. S. B.
DEFENSORIA PÚBLICA: DP ÚNICA DE CARAPEBUS E DE QUISSAMÃ (607)

RÉU: MUNICIPIO DE QUISSAMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1. RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por RENATA DA PENHA SANTOS, representando seu filho absolutamente incapaz, **B.S.B**, em face do **MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ** e do **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**.

A parte autora relatou que o menor encontra-se acometido de diversas patologias, incluindo paralisia cerebral (CID G80.9), asfixia ao nascer (CID P21), epilepsia (CID G40) e hidrocefalia (CID G91), sendo totalmente dependente para atividades cotidianas, inclusive locomoção, razão pela qual necessita com urgência da utilização contínua dos medicamentos KEPPRA (5 ml 12/12h – 300ml/mês) e FRISIUM (meio comprimido 12/12h – 30 comprimidos/mês), além de uma cadeira de rodas tradicional para deslocamento. Informou ainda que não possui condições financeiras para arcar com os custos dos insumos e que a sua não utilização poderá acarretar crises convulsivas graves, podendo levar ao coma ou mesmo à morte do menor. Anexou à exordial laudos médicos e documentos comprobatórios da situação clínica e socioeconômica (ID 93388702).

Decisão de ID 93437936 que deferiu a gratuidade de justiça e concedeu a tutela de urgência, determinando que os réus fornecessem os medicamentos no prazo de 24 horas e a cadeira de rodas tradicional no prazo de 5 dias, sob pena de multa cominatória diária de R$ 1.000,00 e eventual sequestro de valores.

Citada, a parte ré **MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ** apresentou contestação aduzindo que, embora os medicamentos Keppra e Frisium não sejam padronizados no âmbito municipal, o primeiro está disponível pelo CEAF/RJ e o segundo não é fornecido nem pelo Estado nem pelo Município. Asseverou que a medicação foi parcialmente entregue em 16/12/2023 e que o restante estaria disponível a partir de 18/12/2023. No tocante à cadeira de rodas, relatou que, em visita domiciliar, a genitora recusou o recebimento do equipamento por não atender às necessidades específicas do menor, tendo inclusive devolvido uma cadeira adaptada que já havia sido fornecida em fevereiro de 2023. Argumentou, por fim, que não deu causa à propositura da demanda e requereu a improcedência dos pedidos, com a revogação da tutela concedida (ID 95100466).

Citada, a parte ré **ESTADO DO RIO DE JANEIRO** também apresentou contestação (ID 96573205), sustentando que os itens requeridos encontram-se sujeitos a políticas públicas específicas e protocolos clínicos. Destacou que o Keppra está padronizado no âmbito estadual e é disponibilizado

pelo CEAF, enquanto o Frisium não possui incorporação nos protocolos estaduais, havendo alternativas terapêuticas. Com relação à cadeira de rodas, afirmou que o fornecimento de modelos motorizados deve seguir os critérios da Portaria GM/MS nº 1.272/2013 e que o autor não apresentou documentação suficiente para o fornecimento. Defendeu a observância das políticas públicas de saúde e a impossibilidade de o Judiciário se sobrepor às escolhas técnicas da administração. Questionou ainda a aplicação da multa cominatória e requereu, ao final, a improcedência dos pedidos.

Réplica pela parte autora no ID 117376691, reiterando a procedência integral dos pedidos, argumentando que os medicamentos vêm sendo fornecidos regularmente, mas que, quanto à cadeira de rodas, o equipamento entregue não era adequado às necessidades do menor. Alegou que o Estado exigiu comparecimento presencial no Rio de Janeiro para avaliação multidisciplinar, o que reputa inviável dado o quadro clínico do paciente. Sustentou, ainda, que os medicamentos possuem registro na ANVISA e que o Clobazam (Frisium) integra a RENAME, cabendo seu fornecimento ao Estado. Pugnou, inclusive, pela substituição da cadeira tradicional por modelo adaptado conforme laudo médico atualizado anexado à réplica.

Intimadas para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir (ID 142098355), as partes não pugnaram pela produção de outras provas.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passo a decidir

2. FUNDAMENTAÇÃO:

O direito à saúde é um direito público subjetivo, consequência indissociável do direito à vida, representando, deste modo, prerrogativa jurídica assegurada à generalidade de pessoas, competindo ao Poder Público formular e implementar políticas públicas sociais e econômicas idôneas a fim de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, é possível que todos os cidadãos demandem judicialmente contra o Poder Público, com o escopo de obter o essencial à preservação de sua vida com dignidade, incluindo as ações para a obtenção de medicamentos.

Os réus aduziram que o medicamento FRISIUM não está inserido na lista do SUS.

Sobre o tema, o STJ fixou o **TEMA 106** no seguinte sentido: "*A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência*".

Quanto ao requisito do item "i", releva observar o Enunciado n. 15, aprovado na I Jornada de Direito da Saúde, organizada pelo **Conselho Nacional de Justiça**:

> "Enunciado 15: As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica".

O STF, por sua vez, no **TEMA 500** da repercussão geral fixou a seguinte tese: "*1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União*".

No caso de que se cuida, a parte demandante trouxe aos autos o laudo médico e o receituário juntamente com a inicial, bem como, de forma atualizada, no id. 117376692. O medicamento, apesar de não constar na lista do SUS, é indispensável ao tratamento do autor, conforme documentação médica, além de nitidamente possui registro na ANVISA.

Outrossim, o requerente é pessoa hipossuficiente, conforme demonstrado na inicial, de modo que não possui condições financeiras para arcar com o custeio do fármaco pleiteado, pelo tempo necessário ao seu efetivo tratamento.

O medicamento KEPRA, segundo a ciência médica, pode ser usado isoladamente em pacientes com epilepsia, para tratar crises parciais (crises) com ou sem generalização secundária (https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/keppra (https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/keppra)). É ele, portanto, o necessário e eficaz ao tratamento da parte autora, conforme documentação médica anexada.

Outrossim, a FRISIUM, segundo pesquisas, é usado para tratar ansiedade e distúrbios do sono associados à ansiedade, e usado em conjunto com outros medicamentos para tratar epilepsia (https://www.news-medical.net/drugs/Frisium.aspx (https://www.news-medical.net/drugs/Frisium.aspx)).

Destarte, tendo em vista que o pleito autoral guarda perfeita consonância com entendimento exarado pelo Tribunal da Cidadania, ainda considerando o dever inescusável do Estado de prestar assistência satisfatória à saúde dos cidadãos, a procedência do pleito autoral é medida judicial que se impõe.

Dessa forma, entendo que, sendo a saúde um direito de todos e dever do Estado, devendo as políticas públicas se amoldar às necessidades da população, aos entes públicos cabe a obrigação de fornecer medicamentos, ainda que fora dos termos padronizados, desde que recomendados pelo médico assistente dos pacientes, prestigiando, assim a dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde.

Não é razoável deixar à míngua pessoa com saúde debilitada e hipossuficiente sob a alegação de que há a escassez de recursos disponíveis e limites orçamentários como fazem crer os requeridos.

Ora, mesmo na escassez de recursos, o Poder Público não pode se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Carta Maior, com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade ao cidadão.

Nesse sentido já decidiu o TJSP:

> APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento do medicamento Micofelonato Mofetil 500mg, segundo a quantidade e posologia constantes em relatório médico, com o fito de realizar o tratamento de Lúpus

Eritametoso Sistêmico (CID 10 M32), de que é portadora – ilegitimidade passiva do Município – inocorrência – solidariedade entre os entes federados direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) – dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas – TEMA Nº 106 DO STJ – a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento – preenchimento dos requisitos pela paciente – sentença de procedência da ação mantida. Recursos, oficial e voluntário da FESP, desprovidos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1010030-83.2020.8.26.0032; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

No tocante ao **fornecimento de cadeira de rodas**, a questão adquire especial relevância. Ainda que inicialmente requerida uma cadeira de rodas tradicional, a parte autora demonstrou, com base em novo laudo médico (ID 117376692), que houve evolução clínica do quadro e que, por suas limitações motoras e posturais, o autor necessita de uma cadeira de rodas adaptada, com características específicas para sustentar a cabeça e o tronco, ajustar o posicionamento pélvico e permitir estabilidade postural mínima para transporte seguro.

É certo que a jurisprudência já pacificou o entendimento de que o fornecimento de equipamentos auxiliares de locomoção – incluindo modelos adaptados – integra o conceito de assistência terapêutica integral prevista na Lei n.º 8.080/1990, especialmente nos termos do art. 6º, inciso I, alínea "d", que inclui, expressamente, "a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica", como componente da atuação do SUS.

Ademais, conforme enunciado da **SÚMULA 179 do TJRJ**, "*Compreende-se na prestação unificada de saúde a obrigação de ente público de fornecer produtos complementares ou acessórios aos medicamentos, como os alimentícios e higiênicos, desde que diretamente relacionados ao tratamento da moléstia, assim declarado por médico que assista o paciente*".

A substituição da cadeira tradicional pela adaptada não representa inovação indevida, tampouco afronta ao princípio da congruência ou à coisa julgada, como expressamente reconhecido pela **SÚMULA 116 do TJRJ**, segundo a qual "*na condenação do ente público à entrega de medicamento necessário ao tratamento de doença, a sua substituição não infringe o princípio da correlação, desde que relativa à mesma moléstia*".

No caso concreto, ficou demonstrado que o equipamento é essencial à mobilidade e qualidade de vida da criança e que o fornecimento de insumo diverso do prescrito configura descumprimento da obrigação estatal.

Portanto, configurada a necessidade específica do autor e a recusa justificada quanto à cadeira inapropriada, impõe-se o acolhimento integral do pedido, para que os réus sejam condenados a fornecer cadeira de rodas adaptada, de acordo com as especificações técnicas constantes do laudo médico mais recente.

Não se trata, portanto, de ampliar indevidamente a esfera de atuação estatal, mas sim de garantir a plena fruição de um direito constitucional fundamental, cuja realização depende de medidas de apoio logístico coerentes com a realidade do paciente e de sua família.

Presentes, portanto, todos os elementos necessários, impõe-se a procedência integral dos pedidos formulados.

É como decido.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, **confirmo a tutela provisória deferida no Id.** 92889620 e, fulcro no art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os réus a fornecer os medicamentos KEPPRA (5 ml 12/12h – 300ml/mês) e FRISIUM (meio comprimido 12/12h – 30 comprimidos/mês), e a cadeira de rodas à parte autora, de forma gratuita e em quantidade necessária ao seu tratamento, conforme prescrito pelo profissional competente.

O medicamento deverá ser fornecido no prazo máximo de 5 dias intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitados inicialmente a R$ 50.000,00, valores os quais serão utilizados para eventual aquisição dos medicamentos.

Condeno as partes rés ao pagamento das custas processuais (art. 82, §2º, do CPC), observada a isenção do ente federativo e o teor da súmula 145 do TJRJ, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §3º, I, e §4º, III, do CPC, em favor do Centro de Estudos da DPERJ, na forma do **TEMA 1.002 do STF.**

Por fim, deixo de determinar a remessa dos autos ao Tribunal para reexame, nos termos do artigo 496 do CPC.

Interposto o respectivo recurso, nos termos do art. 255, XXII, do Código de Normas da CJG-TJRJ, deverá o cartório, independentemente de nova conclusão e por ato ordinário, CERTIFICAR a tempestividade e o devido recolhimento das custas, intimando o apelante para providenciar a regularização destas, em caso de insuficiência ou falta de recolhimento, na forma do artigo 1007, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, ou a parte apelada para apresentar contrarrazões, em caso de correção ou de desnecessidade de recolhimento.

Decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões à apelação interposta, deverá o cartório, independentemente de nova conclusão e por ato ordinário, CERTIFICAR a tempestividade, remetendo-se de imediato o respectivo processo ao Tribunal de Justiça para julgamento de apelação interposta nos autos (art. 255, XXIII, do Código de Normas da CJG-TJRJ).

Transitada em julgado, nada sendo requerido, dê-se baixa e remetam-se à Central de Arquivamento, com a cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

QUISSAMÃ, 11 de junho de 2025.

RENAN PEREIRA FERRARI
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: RENAN PEREIRA FERRARI
11/06/2025 10:42:28
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25061110422853500000189937765

IMPRIMIR GERAR PDF